އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު

މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިވި ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިބަހުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބި ޤަރީނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވަޢައިނަލް ސްކޫލުން ޗުއްޓީ ނުލިބުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާލިބި ކުއްޖާ" ނުވަތަ "އަނިޔާވެރިވި ފަރާތް") ޖިމާޢުކުރި، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ ޖިންސީ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާލިބި ކުއްޖާ ބުނާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ގޮސް އޭނާ ނިދި ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުމެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ޖިންސީ ހިނގުމަކީ ދެކޮޅު ހަދަމުން ދިޔައިރު، އޭނާގެ ދެ އަތް ހިފަހައްޓައިގެން ކުރި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާގެ އެ ބަޔާނަށް ފިރިހެން ކޮއްކޮއާއި ދުވަހު ފިރިހެން ކޮއްކޮ އަދި ދައްތަ ދީފައިވާ ހެކިބަސް ބާރުދެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދެކޮޅުވެ ޝަކުވާކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރެއްވީ 27 ނޮވެންބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަހަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރެއްވީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކުރެއްވީ ޝަކުވާލިބި ކުއްޖާގެ ބަޔާން އަންނަނިވި ހެކިބަހުން ބާރުލިބޭތީވެ މައްޗަކަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ.

1. މަންމައާއި ފިރިހެން ކޮއްކޮ (2 ދެ) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަހަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުގައި އިޖާމް ޖާރިޔާގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބްތަކުން ލިބުނު މިކްސްޗަ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮންޓްރިބިއުޓަރުންގެ ދެ ސަރުބައިން ފުރަތަމަ ހުރިހާ ސަރުބައިން އިޖާމް ޖާރިޔާގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުން އިޖާމް ޖާރިޔާ ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، ޙުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖެހި އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖާރިޔާ 13 އެޕްރީލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގައި މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިޔަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޖާމް ޖާރިޔާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދާފައިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަކަށް ދަލީލުތަކެއް ހުށަހެޅިފައި ނުވާއިރު، ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ފޮރެންސިކް ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އަގުގައި ޝައްކުގެ ކުރިން ސާބިތުކުރާނެ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހެކީގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން އިޖާމް ޖާރިޔާގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ދިމާތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭވަރުގެ ހެކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޚާއްޞަކޮށް ފަރުޖުން ހިނގާފައިވާ ޕެނިޓްރޭޝަންގެ އަލާމާތް ފެނުނު ކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނުންނާއެކު ޙުރުމުގައި އަމަލު ހިންގާފައިވާކަން އޭނާގެ ބަހުގެ ކޮޕީއާމެދު ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށާއި، ތަޙުޤީޤުގައި ޖިނާގެ އަމަލު ހިނގިކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން ބޭރުން ދެއްކިގެން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އިތުރުން ޖަރީމާ ފެނުނު 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ޘުބޫތުވެފައިވަނީ މާ ބުރަދަން ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ފޮރެންސިކް ސާމްޕަލްތަކުން ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުމަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން ނެތް މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހެނީ ޝަހާދަތުގެ މުޅިގެ ބަރުދަން ބޮޑުތޯ ހުރި ހުރިތޯ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ރައުޔުގައި، ޖަރީމާ ފެނުން ދެ ހެކިންނަށް ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އާއިލީ ގުޅުންތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަހުގައި ފުށުއަރާގޮތް އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހެކިބަހުން ދުވަހުން ނުކުތާތަކާއި އިންކާރުކުރާ ޝަހާދަތާ އުޅުނު ކަމަށާއި، ޖިންސީ ނުވަތަ ޖިނާޔަތުގެ ބަދަލު ފެނުނުކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކަށިގާއި ކަންފަތާއި ޑީ.އެން.އޭ ފެނުމަކީ ޖިންސީ ގުނަވަން ވެއްދިފައިވާކަމުގެ ކަށަވަރު ދަލީލެއް ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އަޚުލާޤު (character) ދިޔާނަތްތެރިކަން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބައްޔިނާކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު މުޙައްމަދުގެ ދައުރުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ތާއީދުކުރައްވައި، ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި އެ އުސޫލުތައް ބަލައިގަތުމުގައި ބައްޔިނާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާ ތަކުރާރުކޮށް، އިޙްތިރާމް ބަހައްޓަވައި ވަކިން ބެލުމަށް ހާލަތާއި ޝަހާދަތުގެ ތަފާތު ބަލާފައިވަނީ އެ ހެކިބަސް ދެކޮޅުނުވާ ކަމަށާއި، އެ ބަޔާން ބެލިން ފެނުނު ހެކިންގެ ބަޔާނާ ގުޅުވާ ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި، ވަކި އިސްލާމީ އުސޫލު ބަލައިގެން ހެކިބަސް ގުޅުވާލަން ކަމަށް ނޫން ކަމަށާއި، ހުކުމް ނިންމާފައިވަނީ ހެކިބަސްތަކުގެ ބަރުދަނާ ގުޅުވާ ބަލައިގެން ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު އިބްރާހީމް ވަޙީދު މި ރައުޔަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣުލަބިއްޔަތުން (1-2) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރުމަށް ތުހުމަތުން ބަރީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބަދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ގާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޚުލާސާއެވެ

1. ދުމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި، ނުވަތަ ދުމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވެއްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދުމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވެއްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޢާންމު ހެކީގެ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް ދިމާނުވާނަމަ، އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ލުއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިނިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުލިއްބައިދޭނުކުތާކަމަށް [illegible] ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެއްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގޭ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގިތަން ދުށް ފެނުން ހެކިން ގިނަފަހަރު ނުލިބޭތީއެވެ، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނދިރީގައި ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހާގެ ސިފަ ވަންހަނާކޮށް [illegible] ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުންތަޒިރު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް [illegible]

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ބުރަ ހެއްކެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ހޯދަން ފުލުހުން މީހަކު [illegible] ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ކަންވީގޮތް ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދޭ ދިނުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހެކިބަހަކީ، އެއީ މައިގަނޑު [illegible] ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލައެއް އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެކަނި މައްސަލައެއްގައި [illegible] ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުށަހެޅޭނަމަ، ކޯޓުގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދޭނެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި އޮވެގެން [illegible] ކުށް ސާބިތުވާނެ ހެއްކަކަށް ނޫނެވެ. ކޯޓުގެ ކުށް ސާބިތުވުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަށް ބާރުދޭނެ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީއެންއޭ ފެންނަ ހާލަތުގައި، އެ ޑީއެންއޭ [illegible] (ހ) ރުހުމެއް އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ޤަރީނާއެއް، (ށ) [illegible] ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ޤަރީނާ އަދި (ނ) [illegible] [illegible] އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުރުމުން ކޯޓުގެ ކުށް ސާބިތުވުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ގުޅުވައިދޭ އެހެނިހެން ހެކި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާއިރު، [illegible] [illegible] [illegible] ޑީއެންއޭ ލިބިފައިނުވުމަކީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހާދިސާ ކިޔައިދީފައިވާގޮތަށް ކަން ނުހިނގާކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. [illegible] [illegible] ގޮތުގައި، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު [illegible] [illegible] ފަދަ ކަންކަމާއި [illegible] [illegible] ޑީއެންއޭ [illegible] [illegible] ސަބަބުތަކެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީއެންއޭ ފެނި، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ކިޔައިދޭ ހަމަތެދުކަމާ ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ ސައިންޓިފިކް ހެއްކެކެވެ.

15. ކޯޓުގެ ތަޖުރިބާގެ އެއް [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] ހާދިސާ ހިނގައިފައިވާ ގޮތުންނެވެ. އެކަމުގެ [illegible] އޮންނަންވާނީ ޖިންސީ ގުނަވަނަކުން ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ނޫން ގުނަވަނަކުން، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، [illegible]. އާންމު ގޮތެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވުމުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ [illegible] [illegible] [illegible] ގުޅުން ހިނގިއަސް، އޭގެ [illegible] [illegible] [illegible] އެކަމުގެ [illegible] އިންކާރު އޮތުމަކީވެސް އޮތްކަމެކެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމާއި ދޫކޮށްލުމަށް އެދުނުކަމަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބުނުމާއި، އެކަމަށް ހެކިންގެ ބަހުން ބާރުލިބުމުން ތުހުމަތު [illegible] ދޭހަވެއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] ފަރާތަކާއި، [illegible] ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި [illegible] ނޫނަމަ، އެ ކިޔައިދިނުމަކީ ތެދުކަމަށް ދަލީލުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

18. [illegible] ތަޙުޤީޤު ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަސް ތަފާތު [illegible] [illegible] ނަމަވެސް، އެހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާއިން އެ [illegible] ތަޙުޤީޤު ބަޔާނަށް ބާރުލިބޭނަމަ، އެއީ [illegible] [illegible] [illegible] ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތަކަށް އޭނާ ދޫ ހިބަރަޔީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހުކުމުގެ މައްޗަށް ބުރަވު އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ދެވިދާނެ ހުކުމާ ބަލައިލާއިރު ހުރި ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަން ބާރުދޫ އެއިރުން ފެނިގެން ހުކުމުގައިތަކަށް، ކޯޓުގެ ކުރި ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުކުމްތަކުގެ ތެރޭ އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްކަމުގައިވާކަމާއި، އެ ހުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ހުކުމެއްކަނޑައެޅުމަށް އަނިޔާވެރިވުމުގެ ފަރާތުގެ ހިތަދަރަނީ ކުރިމަތިލާކަމަށްވާތީއާއި، ދަރުމަވެރިކަން ފަރާތުގެ ކުރިންކޮށްފައިވާކަން ފަނޑުވާތަކަން ފެންނަމަވެރިކުރުމުގެ.

20. ހައްދައި ފުރާނާގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބަލާ ކަން ކުރިޔަމަން ގާތްއަށް ގޮތުގެ މުދަލުގޮތަށް ނުވަތަ ދާދިރާ ގާތުކުރާ މިންވަރާއި ހާލަތުގެ ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅުން ހުއްދަ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖިނާއީ އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު 2021/SC-A/18 މުޅިއްމަތު ތަޢާރުފް (ޤަސްދުއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދަރުމަވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްދީފައެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުންޝާދު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބުރަވަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ދެކެން ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެކިތަކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ، މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުށަހެޅި ނަމަ، ތުހުމަތު ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޑީއެންއޭ ހެކިއަކީ އެ ހުރި އެކަނި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ސާބިތުކުރާނެ ހެކިއެއް ނޫނެވެ. ޑީއެންއޭ ހެކިއަށް ބާރުދެނިވި އެހެން ހެކިއެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ބެލިން ބުރުހާނުތަކަށް ފަރާތުގެ ޖިންސީ ގުޅުން ހާމަވުމުގައި، (ހ) މެޑިކަލް ޓެސްޓް ކަމަށް ދަލީލުކުރާ ހެކިބަހާއި، (ށ) ކުރިން ކުރެވުނު ފަރުޖުގެ ހާލަތު ބެލިކަމުގެ ހެކި އަދި (ނ) ޢުމުރުން ނުފެތޭ ކަމުގެ ހެކިތައް ހޯދުން ކޯޓުގެ ކުރީ ސާބިތުކުރުމަށް ފުދެއެވެ.
8. ކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ތުހުމަތު ފުރުސަތު ހުރިން ދިނަފަރަކު ނުލިބޭ އަދި ބަލާއިރު ފަހުން ކުރަން ދިމާވާ ސިފަވާ ވަނަވަރެއް ބޮޑު ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ޝައްކު މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަޔާން އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަޔާން ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުކުމް ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވޭ، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތާ ޙައްޤުގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝަރާފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝަރާފް (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝަރާފް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް އަނިޔާވެރިވި ފަރާތުގެ ބަޔާން ބާރުދޭ އެހެން ހެކި ޤަރީނާ އެ ބަސް ގުޅޭގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް، އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

(ޙުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާޤިޢާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުން ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ފާއިޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ޙަސަން ފާއިޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ފާއިޒު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ރޭޕްކުރުމުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުން ފަރާތުގެ ބަހުން އެ ޖިމާޢު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތްކަން ސާބިތުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ބުރުހާން ދަރަޖައަކަށް ނެތެއެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މީހަކު ކުށް ކުރިކަން ޝައްކުން ބޭރުން ސާބިތުކުރެވެންޖެހޭ ނަމަވެސް ޙައްދާ ގާތްވާ މިންވަރަށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޝައްކުގެ ފައިދާ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)